

0002368-63.2016.8.26.0505

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/01/2022

... semana na pizzaria. O carro utilizado no roubo era da IV Divisão e reconheceu o carro. Os indivíduos estavam na festa foram depois de fazerem o assalto. Estava na festa e precisavam de dinheiro para comprar mais bebida e aí resolveram fazer o roubo. Isso foi o próprio João Guilherme que disse e que teria feito com o Lucas, vulgo 'manteiga'. Os dois estudaram na mesma escola. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

3ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires - SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002368-63.2016.8.26.0505 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002368-63.2016.8.26.0505

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Guilherme de Lima Campos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Vistos.

JOÃO GUILHERME DE LIMA CAMPOS e LUCAS DIAS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas artigo 157, §2º, incisos I (emprego de arma)1 e II (concurso de pessoas), c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia 10 de janeiro de 2016, por volta de 23h20, no interior do estabelecimento comercial denominado "Pizzaria do Vale", situada na Rua Recreio, n.º 98, Bairro IV Divisão, nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires, os acusados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e comunhão de vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, coisa móvel alheia, consistente na quantia aproximada de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade da vítima BRUNO VALE DE ARAÚJO.

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2020 (fls. 121).

Os acusados foram citados e apresentaram defesa prévia (fls. 146/148 e 167/168).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, bem como quatro testemunhas, sendo os acusados, ao final, interrogados.

O Ministério Público, em memoriais, requereu a procedência da Ação Penal, nos termos da denúncia (fls. 232/241).

As Defesas, por sua vez, pugnaram pela absolvição dos acusados por insuficiência de

provas (fls. 245/248 e 253/265).

É o relatório. Decido.

A Ação Penal é procedente.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/07, Relatório de Investigação de fls. 08, Auto de reconhecimento de Pessoa de fls. 54/55, além da prova oral.

A autoria é incontestada, senão vejamos.

A vítima, em Juízo, declarou que enquanto os funcionários estavam indo embora parou um Uno verde, desceu uma pessoa com uma arma de fogo, e rendeu um funcionário. Abordou no caixa. Tentou trancar no banheiro antes de sair. Levou a quantia que estava no caixa. O declarante era o proprietário. Estavam no local, seu sobrinho, sua namorada além de um motoboy. Tinha uma pessoa dentro do Uno, que era o motorista. O armado mandou todo mundo entrar para dentro e anunciou o assalto. Ele estava com gorro e uma camiseta preta na boca, mas dava para ver a parte dos olhos. O motorista não conseguiu ver. Era dia de pagamento dos funcionários. Ninguém foi agredido. Foi tudo rápido, cerca de dez minutos. Não levaram objetos pessoais. A pessoa sabia que o declarante era o proprietário. Uma pessoa chegou a confessar o crime. O João Guilherme era amigo do declarante e trabalhou uma semana na pizzaria. O carro utilizado no roubo era da IV Divisão e reconheceu o carro. Os indivíduos estavam na festa foram depois de fazerem o assalto. Estava na festa e precisavam de dinheiro para comprar mais bebida e aí resolveram fazer o roubo. Isso foi o próprio João Guilherme que disse e que teria feito com o Lucas, vulgo 'manteiga'. Os dois estudaram na mesma escola. Quem entrou com a arma de fogo teria sido o Lucas. Eles eram conhecidos do declarante. Depois disso, foi junto com o João Guilherme esclarecer tudo. Ele reconheceu o erro e quis devolver tudo. A chefe dele deu emprego para o declarante. Ele não devolveu tudo, algo em torno de R\$150,00. Já o Lucas nunca quis admitir o crime, e depois disso ficou debochando do declarante quando trabalhou de barman. O carro era do primo do Lucas. Ficou sabendo do envolvimento do João Guilherme porque um funcionário seu foi na festa onde estavam os acusados e aí todo mundo só falava sobre isso. A pessoa que fez o roubo sabia inclusive onde ficava o dinheiro. E o João Guilherme tinha trabalhado uma semana antes e sabia onde o declarante guardava o dinheiro. Todos os funcionários sabiam onde outra parte do dinheiro ficava escondido. E o Lucas pediu expressamente esse dinheiro. Ele gagueja ou tem a língua presa. Reconheceu ele no assalto. Conseguiu reconhecer o Lucas na hora que ele entrou na loja. O João Guilherme confessou o crime primeiramente, depois disse que não sabia que o Lucas ia assaltar a pizzaria do declarante. O João Guilherme trabalhou como motoboy e eles ficavam dentro da pizzaria e conseguiam visualizar 100% ambiente. Trabalhou na empresa de vidro mais tempo que o João Guilherme.

A testemunha Rayane, em Juízo, afirmou conhecer João Guilherme porque trabalhou na pizzaria. Com relação ao Lucas reconheceu na Delegacia com absoluta certeza. Continua reconhecer o Lucas porque tem o olhar meio caído. Estava trabalhando normal, o carro Uno parou um pouco mais à frente da pizzaria, e o rapaz Lucas desceu armado e mandou passar o dinheiro. Ficou em choque e ficou olhando. Ele levou só dinheiro em espécie. Mandou não olhar. Depois trancou todos no banheiro. Tinha uma gaveta onde ficava guardado o dinheiro. Depois que deu o dinheiro ele mandou dar mais. Namorava com o Bruno. O João Guilherme era motoboy. Ele sabia onde ficava o dinheiro. Foi rápida a ação. Ele estava armado. Não conseguiu ver quem estava de motorista. O carro era um Uno. Não se recorda quanto levaram, mas foi mais que cem reais. Não reconheceu o réu na hora. Depois contaram que estava tendo uma festinha e que o João e o Lucas iam buscar mais bebida e droga. Depois disseram que eles voltaram com dinheiro e bebida e tudo se encaixou. O Bruno no dia seguinte comentou com a declarante de que reconhecia o roubador como 'manteiga', que seria um indivíduo que teria estudado com ele. As pessoas ficaram sabendo do assalto e comentaram sobre esse episódio. Aí ligaram os fatos. Aí foram na casa do João Guilherme e ele confirmou que estava dirigindo e que o 'manteiga' teria feito o roubo. Depois passou tudo isso, e aí o João Guilherme arrumou emprego para o Bruno, talvez porque ficou com a consciência pesada. O João Guilherme confessou que estava junto com o 'manteiga' no roubo, não ficou com dúvidas quanto a isso quando foi

conversar com ele. Não sabe dizer se ele devolveu dinheiro para o Bruno. Não sabe dizer de quem era o veículo. Não sabe dizer se o João Guilherme depois mudou a versão dele. O carro estava parado quase na porta do estabelecimento. Tipo dois passos.

A testemunha Fernando narrou, em Juízo, ser proprietário do Uno. Estava na festa de uma amiga, quando o Lucas, vulgo 'manteiga'. Emprestou o carro para o João Guilherme e Lucas levarem a namorada deste em casa. Deixou seu primo João Guilherme porque ele é habilitado e confia nele. Eles foram comprar bebida. Demoraram uma hora mais ou menos. Eles voltaram com bebida. No outro dia ficou sabendo do roubo. Conversou com o João Guilherme que disse que não sabia do crime. Disse que o Lucas pediu para passarem na pizzaria para conversar com alguém e que quanto ele entrou no carro contou do assalto. Fizeram vaquinha na festa para comprar bebida. Ele não voltou para a festa com muita coisa. O João Guilherme nunca demonstrou nada de crime. Sempre foi um menino esforçado. Ele está trabalhando e é pai de família. Infelizmente aconteceu isso.

A testemunha Marcelo amigo de infância do João Guilherme, em Juízo, foi ouvido como informante. Não presenciou os fatos. Trabalhou com ele no mercado. Sabe que ele trabalha como câmeras.

A testemunha Mayume relatou ser companheira do João Guilherme, assim em Juízo foi ouvida como informante. Disse que ele trabalha na área de segurança. Está com ele há quase dois anos. Não conhecia o João Guilherme quanto ocorreram os fatos. Tem uma boa relação, não é agressivo. É um bom pai. Não fuma nem bebe. Quanto aos fatos, o João Guilherme disse que não participou do crime, que teria sido praticado pelo outro indivíduo. Ele não tem arma de fogo. Ele disse que teria parado numa rua antes do local.

O acusado João Guilherme, em Juízo, disse que foi para uma festa com seu primo Fernando. O Lucas, de apelido 'manteiga', na festa. Ele pediu o carro para várias pessoas para levar a Tainá, sua namorada, para casa. Ele pediu para Fernando que pediu para o interrogando levar ela. Deixou Tainá em casa. Na volta, pediu para subir por rua detrás da avenida principal. Ele voltou correndo e mandou acelerar o carro. Ele disse que tinha feito um assalto. Não se sentiu bem e pediu para o Fernando levar ele embora. No dia seguinte todo mundo já estava sabendo. Trabalhou uns quatro dias na pizzaria. O Bruno foi até a sua casa e contou o que ocorreu. Na hora que ele voltou viu a arma de fogo, mas não viu ele armado quando saíram da festa. Falou que ia arcar com o prejuízo. Deu R\$150,00. Disse que estudou na mesma escola que o interrogando e o Lucas. Depois que aconteceu isso, o Lucas foi embora do local que morava. O Lucas ficou sabendo que estava contando a verdade. Fez os vidros da pizzaria. O Lucas deu R\$100,00 na hora que entrou em carro. O Lucas contou que era a arma de brinquedo, mas não sabe dizer. O Bruno disse que não ia prestar queixa. Foi na Delegacia depois ter sido intimado. Voltou na festa e ficou uma hora lá. Depois da pizzaria passaram no estabelecimento para comprar bebida. Tinha feito um rateio com o pessoal. Não sabe quanto tinha por que estava com o Lucas. Ajudou em trinta/quarenta reais. Na volta da casa da namorada do Lucas pediu para entrar na rua de esquina com a pizzaria. Ele pediu um moletom que estava no carro e disse que ia comprar bebida, mas não sabe onde. Não sabe onde ele foi. Chegou a ser ameaçado pelo Lucas e por terceiras pessoas, não diretamente. Conhece o Lucas desde a quinta série. Nunca saiu com ele, mas já encontrou com ele em festas. A Tainá sempre foi namorada do Lucas. Não teve relação com ela. Nunca teve inveja dele. Foi embora da festa com seu primo e o Lucas ficou. Depois seu primo retornou para a festa. O Lucas ficou o tempo todo com a arma de fogo na cintura. Depois do que houve ficou sabendo que o Lucas tinha ficha suja. A blusa era vermelha amarrada na cabeça. Não lembra se ele chegou a fazer um corte na sobancelha. A arma de fogo parecia ser pistola. Não chegou a pegar nela. Explicou que nunca confessou nada para o Bruno e que ele foi sozinho na sua casa. Nenhum momento conversou com Rayane.

O acusado Lucas, em Juízo, negou os fatos. Disse que conhece o João Guilherme há algum tempo. Foi na festa com ele e o 'bira' (Fernando), primo do João Guilherme. Estava na festa e pediu o carro emprestado para o Fernando e foi com o João Guilherme para levar sua namorada em casa e aproveitaram comprar bebida. Tinha uns

200 reais. Não usou o cartão, pelo que se lembra. Está todo mundo mentindo. A pizzaria fica perto da sua casa. Não sabe quem praticou o crime. Pode ter sido o João Guilherme. Não sabe. Foi embora com todos, Fernando e João Guilherme. Parou no posto de gasolina para comprar bebida porque estava tudo fechado. Indagado sobre o que disse na Delegacia, explicou que parou no bar do Thiago, mas estava fechado. Pois bem. Após a instrução probatória restou devidamente comprovado o cometimento do crime imputado aos acusados, tal como descrito na denúncia, exsurto isolada a negativa deles, diante do farto conjunto probatório contido nos autos.

A vítima Bruno foi firme se segura em suas declarações em todas as oportunidades em que foi ouvida. Relatou que era dono da pizzaria, quando o acusado Lucas, desceu de um veículo Uno verde, rendeu um funcionário e ingressou no estabelecimento anunciando o assalto, na posse de uma arma de fogo. Informou, ainda, que o reconheceu pela voz, pois gagueja e tem a língua presa. Ele pediu expressamente o dinheiro que ficava num local específico, de conhecimento apenas dos funcionários. Posteriormente, ficou sabendo, por meio de seu funcionário, sobre o envolvimento de João Guilherme e Lucas, pois eles estariam na mesma festa no dia do roubo e teriam praticado o crime para comprar bebida. Explicou que conhecia os acusados da escola e que João Guilherme teria trabalhado uma semana antes de motoboy em seu estabelecimento e sabia, portanto, onde ficava o dinheiro. Em conversa com este, acabou confessando o crime e demonstrando arrependimento.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rayane, que estava no local no momento do crime, reconhecendo o acusado Lucas, como o indivíduo que ingressou no estabelecimento na posse de uma arma de fogo, após desembarcar de um carro Uno, cujo motorista não conseguiu visualizar. Ainda, foi clara quando à confissão do acusado João Guilherme no envolvimento do delito e que este teria se arrependido.

A testemunha Fernando seria primo de João Guilherme e proprietário do veículo Uno, afirmando ter emprestado o carro no dia para seu primo ir levar a namorada de Lucas em casa, retornando para festa com bebida.

As demais testemunhas foram ouvidas como informantes e não presenciaram os fatos.

Assim, o conjunto probatório é consistente no sentido de que Lucas e João Guilherme, previamente conluiados e com intuito de comprar mais bebida para festa que se encontravam, resolveram, juntos, utilizando-se do veículo cedido pelo primo de João Guilherme, Fernando, praticar o delito, na medida em que João Guilherme, ex-funcionário da vítima, sabia exatamente o local em que o dinheiro era guardado, bem como que seria dia de pagamento. Assim, enquanto João Guilherme dirigia o veículo e realizava a vigilância, para posterior fuga, o acusado Lucas fazia a subtração dos valores, na posse de arma de fogo.

Ressalte-se, também, que o tipo penal do crime de roubo apresenta duas elementares essenciais para a sua configuração, quais sejam, a ameaça e a violência à pessoa. In casu, restou suficientemente comprovada a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas, além da própria ameaça verbal, contra a vítima Bruno e de todos que se encontravam no local, para cometimento do delito em análise.

Ademais, também caracterizado o concurso de agentes, indicado pelos relatos seguros das vítimas e testemunhas, que foram uníssonas em afirmar que o delito foi praticado por pelo menos dois indivíduos, um que conduzia o veículo Uno, no caso João Guilherme, e o que adentrou no comércio empunhando a arma de fogo, sendo este Lucas.

Também devidamente comprovada a majorante do emprego de arma de fogo, na medida em que as vítimas foram firmes em suas declarações quanto ao emprego dela pelo acusado Lucas.

Neste ponto, revela-se despicienda a apreensão e perícia do objeto para a incidência da majorante. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência. Confira-se:

“Penal. Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial. Pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto. Presença de violência e grave ameaça. Reexame fático-probatório. Súmula 7/STJ. Apreensão e perícia de arma. Desnecessidade. Outros meios de provas. 1. Tendo a instância ordinária afirmado a existência de emprego de violência, segundo as provas testemunhais, o pedido de

desclassificação para o crime de furto não comporta análise em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Mesmo nas hipóteses em que não apreendida e periciada a arma empregada no cometimento do delito de roubo, mostra-se justificada a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego, exatamente como ocorre na presente hipótese 3. Agravo regimental improvido". (Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial nº 432.079/DF, C. STJ, E. 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.02.2014).

No mesmo sentido:

"Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REINCIDÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da prescindibilidade da perícia na arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que a utilização da arma reste comprovada por outros meios probatórios. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 04/04/2013, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu, por unanimidade, que o instituto da reincidência, previsto no art. 61, I, do Código Penal, não ofende os princípios do non bis idem e da individualização da pena (art. 5º, XXXVI e XLVI, CF). 4. Ordem denegada". (HC 94236, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 18-09-2013 PUBLIC 19-09-2013)

Desta feita, ficou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva da prática do crime de roubo majorado pelos acusados, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto ao acusado João Guilherme: